Gemeinde Benningen am Neckar
Landkreis Ludwigsburg

Benutzungsordnung der Beethoven-Kindertagesstätte, der Kindertagesstätte Seelach, der Kindertagesstätte Steinlanden und der Kindertagesstätte Friedensheim

§ 1
Aufgabe der Einrichtung

Die Einrichtung hat die Aufgabe, die Erziehung der Kinder in der Familie zu ergänzen und zu unterstützen. Durch Bildungs- und Erziehungsangebote fördert sie die körperliche, geistige und seelische Entwicklung des Kindes.
Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags in der Einrichtung orientieren sich die Mitarbeiter/innen an den durch Aus- und Fortbildung vermittelten wissenschaftlichen Erkenntnissen der Kleinkindpsychologie und -pädagogik sowie an ihren Erfahrungen aus der praktischen Arbeit in der Tageseinrichtung.
Die Kinder lernen dort frühzeitig den gruppenbezogenen Umgang miteinander und werden zu partnerschaftlichem Verhalten angeleitet. Die Erziehung in der Einrichtung nimmt auf die durch die Herkunft der Kinder bedingten unterschiedlichen sozialen, weltanschaulichen und religiösen Gegebenheiten Rücksicht.

§ 1a
Betrieb der Einrichtung

(1) Die Einrichtung wird als altersgemischte Einrichtung i.S.d. Kindertagesstättengesetzes betrieben.

(2) Die Einrichtung wird privatrechtlich betrieben. Für die Benutzung wird ein privatrechtliches Entgelt erhoben.

§ 2
Aufnahme

(1) In die altersgemischten Einrichtungen werden Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren bzw. bis zur Einschulung aufgenommen. Kinder, die vom Besuch der Grundschule zurückgestellt sind, sollen, soweit möglich, eine Grundschulförderklasse besuchen. In der Beethoven-Kindertagesstätte und in der Kindertagesstätte Seelach werden außerdem Kinder ab dem Folgemonat des 1. Geburtstags aufgenommen.

(2) Kinder mit und ohne Behinderungen werden, soweit möglich, in gemeinsamen Gruppen erzogen. Dabei wird berücksichtigt, dass sowohl den Bedürfnissen der behinderten als auch der nicht behinderten Kinder Rechnung getragen wird.

(3) Über die Aufnahme der Kinder entscheidet im Rahmen der vom Träger erlassenen Aufnahmebestimmungen die Leitung der Einrichtung.

(4) Jedes Kind wird vor der Aufnahme in die Einrichtung ärztlich untersucht. Hierfür muss die Bescheinigung nach Anlage 1 vorgelegt werden. Es wird empfohlen, von der nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch vorgesehenen kostenlosen Vorsorgeuntersuchung für Kinder von Versicherten Gebrauch zu machen. Maßgeblich für die Aufnahme ist je nach

Lebensalter des Kindes zum Zeitpunkt der Aufnahme die letzte ärztliche Untersuchung (U1 bis U9).

(5) Die Aufnahme des Kindes erfolgt nach Unterzeichnung des Anmeldebogens (Anlage 2) sowie der Vorlage der Bescheinigung über die ärztliche Untersuchung (Anlage 1).

(6) Es wird empfohlen, vor der Aufnahme des Kindes in die Einrichtung die Schutzimpfungen gegen Diphterie, Wundstarrkrampf und Kinderlähmung vornehmen zu lassen. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Schutzimpfung gegen Masern für den Besuch der Einrichtung Pflicht ist.

§ 3
Abmeldung/Kündigung/Wechsel

(1) Die Abmeldung kann nur auf das Ende eines Monats erfolgen. Sie ist mindestens vier Wochen vorher schriftlich dem Träger zu übergeben.

(2) Für Kinder, die in die Schule aufgenommen werden und bis zum Ende des Kindergartenjahres die Einrichtung besuchen, erübrigt sich eine schriftliche Abmeldung.

(3) Der Träger der Einrichtung kann den Aufnahmevertrag mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende schriftlich kündigen,

- wenn das Kind die Einrichtung länger als vier Wochen unentschuldigt nicht mehr besucht hat,
- wenn die Eltern in dieser Ordnung aufgeführten Pflichten wiederholt nicht beachteten,
- wenn der zu entrichtende Elternbeitrag für zwei aufeinanderfolgende Monate nicht bezahlt wurde.
- wenn das Verhalten des Kindes die Sicherheit der anderen Kinder und des Betreuungspersonals der Einrichtung gefährdet.

(4) Eine Kündigung durch den Träger entbindet nicht von der Verpflichtung, die Beiträge für vertraglich vereinbarte Leistungen zu entrichten.

(5) Ein Wechsel zwischen den Einrichtungen ist nur möglich, wenn dies aus pädagogischer Sicht erforderlich und in einer anderen Einrichtung ein entsprechender Betreuungsplatz frei ist. Über einen Wechsel entscheidet der Träger in Zustimmung der beiden betroffenen Einrichtungsleitungen.

§ 4
Besuch der Einrichtung, Öffnungszeiten

(1) Das Kindergartenjahr beginnt und endet mit dem Ende der Sommerschließzeit der Einrichtung.

(2) Im Interesse des Kindes und der Gruppe soll die Einrichtung regelmäßig besucht werden.

(3) Fehlt ein Kind voraussichtlich länger als drei Tage, ist die Gruppen- oder Einrichtungsleiterin zu benachrichtigen.

(4) Längere geplante medizinisch begründete Abwesenheiten wie z.B. eine Mutter-Kind-Kur, sind nach Bekanntwerden des exakten Zeitraums unverzüglich der Einrichtungsleitung sowie dem Träger mit ärztlichem Nachweis schriftlich zu melden.

(5) Die Einrichtung ist regelmäßig von Montag bis Freitag, mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage und der Ferien der Einrichtung geöffnet. Die regelmäßigen täglichen Öffnungszeiten werden durch Aushang in der Einrichtung bekannt gegeben.

(6) Die Kinder sind frühestens mit Beginn der Öffnung der Einrichtung, jedoch keinen Falls vor der Öffnung zu bringen und pünktlich zum Ende der vereinbarten Betreuungszeit abzuholen.
(7) Werden Kinder regelmäßig zu spät abgeholt, wird eine zusätzliche Gebühr verlangt. Näheres regelt die Gebührenübersicht des aktuellen Kindergartenjahres.

§ 5
Schließzeiten und Schließung der Einrichtung aus besonderem Anlass

(1) Die Schließzeiten werden jeweils für ein Jahr für alle Kinderbetreuungseinrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde Benningen a.N. festgesetzt und rechtzeitig bekannt gegeben.

(2) Muss die Einrichtung oder eine Gruppe aus besonderem Anlass (z. B. wegen Erkrankung oder dienstlicher Verhinderung) geschlossen bleiben, werden die Eltern hiervon baldmöglichst unterrichtet.

(3) Der Träger der Einrichtung ist bemüht, eine über die Dauer von drei Tagen hinausgehende Schließung der Einrichtung oder der Gruppe zu vermeiden. Dies gilt nicht, wenn die Einrichtung zur Vermeidung der Übertragung ansteckender Krankheiten geschlossen werden muss.

§ 6
Benutzungsentgelt (Elternbeitrag)

(1) Für den Besuch der Einrichtung wird ein Elternbeitrag für 11 Monate, erhoben. Der Beitrag ist in der jeweils festgesetzten Höhe von Beginn des Monats an zu entrichten, in dem das Kind in die Einrichtung aufgenommen wird. Er ist jeweils im Voraus bis zum 1. des Monats zu zahlen. Es wird immer der volle Monatsbeitrag unabhängig vom tatsächlichen Besuch berechnet.

(2) Die Elternbeiträge orientieren sich am „Landesrichtsatz“ der kommunalen Spitzenverbände und der Kirchen. Ergänzend gelten folgende Beitragsregelungen:

VÖ ab 3 J	+ 20 %
VÖ ab 2 J	Faktor 2,0 + 20 %
VÖ ab 1 J	Linear nach Stunden entsp. Krippenrichtwert
GT ab 3 J	+ Sockel zur VÖ-Betreuung +28/23 (+1,22%) +25/13 (+1,92%)
GT ab 2 J	Faktor 2 der GT Ü3
GT ab 1 J	Linear nach Stunden entsp. Krippenrichtwert

Stichtag für den Wechsel in einen neuen altersorientierten Beitragsabschnitt ist der Geburtstag des betroffenen Kindes. Das (dann) neu geltende Benutzungsentgelt wird zum 1. des Folgemonats nach dem Geburtstag fällig.

(3) Das Betreuungsangebot umfasst ein warmes Mittagessen, für das ein zusätzlicher Beitrag entrichtet werden muss. Dafür wird eine monatliche Pauschale entsprechend der gebuchten Wochentage fällig. Die Kündigungsmodalitäten zu den Elternbeiträgen gelten analog, wenn nicht weiteres geregelt ist. Eine Änderung der Betreuungsform (VÖ/GT), der Anzahl der Betreuungstage, der Essenstage und eine Kündigung des Essens ohne gleichzeitige Kündigung des Einrichtungsbesuchs ist nur zum 01.01., 01.04., 01.07. und 01.10. eines jeden Jahres mit einer Frist von vier Wochen zum Stichtag möglich. In Ausnahmefällen kann nach Rücksprache zwischen Träger und Einrichtungsleitung nach Ermessen im Einzelfall entschieden werden. Eine Erstattung des Essenbeitrags ist nur unter der Vorlage eines ärztlichen Attests bei einem Ausfall von mehr als vier aufeinanderfolgenden Wochen möglich. Wird das warme Mittagessen nicht benötigt, ist eine schriftliche Meldung beim Träger erforderlich. Eine Rückerstattung der Essensbeiträge ist bei Vorliegen einer Meldung maximal für einen Monat rückwirkend möglich.

(4) Beitragsreduzierungen können nur für im Haushalt lebende Kinder unter 18 Jahren berücksichtigt werden. Eine Anpassung des monatlichen Beitrags erfolgt zum 01. des Folgemonats nach Eintritt des Ereignisses (z.B. Geburt eines Kindes).

(5) Bei der Abmeldung eines Kindes ist der Elternbeitrag/das Essensgeld bis zum Ende des Monats zu entrichten, in dem das Kind abgemeldet wurde.

(6) Der Elternbeitrag/das Essensgeld ist auch für die Ferien der Einrichtung und für Zeiten, in denen die Einrichtung aus besonderem Anlass geschlossen ist, zu entrichten. Der August ist dabei beitragsfrei.

(7) Wenn die Eingewöhnung in der Einrichtung zwischen dem ersten und dem 15. Tag eines Monats beginnt, wird der volle Monatsbeitrag fällig. Für Eingewöhnungen, die zwischen dem 16. und dem letzten Tag eines Monats beginnen, wird der halbe Elternbeitrag fällig. Der Start der Eingewöhnung wird zwischen Einrichtungsleitung und den Eltern festgelegt. Der Essensbeitrag wird im Folgemonat nach Beginn der Eingewöhnung fällig. Sollte sich die Eingewöhnung auf Grund von Krankheit verzögern, ist im Einzelfall zu entscheiden.

(8) Im Fall einer Notbetreuung aufgrund von Personalnotstand oder Betreuungsausfall durch Streik des Einrichtungspersonals, besteht ein Recht auf Rückerstattung der Hälfte des monatlichen Benutzungsentgelts, wenn die Betreuung an mehr als zehn aufeinanderfolgenden Betreuungstagen nicht oder nicht vollumfänglich angeboten werden kann. Beim Beitrag für das tägliche Mittagessen wird analog zum Benutzungsentgelt verfahren.

(9) Bei medizinisch begründeten Abwesenheiten mit einer Dauer von vier Wochen oder länger, ist nur Hälfte des monatlichen Benutzungsentgelts zu entrichten. Der Beitrag für das tägliche Mittagessen entfällt in diesem Fall für die Dauer der Abwesenheit, nachdem ein ärztliches Attest vorliegt.

§ 7
Versicherung

(1) Die Kinder sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 a) des Siebten Buches Sozialgesetzbuch gesetzlich gegen Unfall versichert.
* auf dem direkten Weg von der und zur Einrichtung

* während des Aufenthalts in der Einrichtung,

* während aller Veranstaltungen der Einrichtung außerhalb des Einrichtungsgeländes (Spaziergänge, Feste etc.)

(2) Alle Unfälle, die auf dem Weg zu und von der Einrichtung eintreten, müssen der Leitung der Einrichtung unverzüglich gemeldet werden.

(3) Für den Verlust, die Beschädigung und die Verwechslung der Garderobe und anderer persönlicher Gegenstände des Kindes wird keine Haftung übernommen. Es wird empfohlen, die Sachen mit dem Namen des Kindes zu versehen.

(4) Für Schäden, die ein Kind einem Dritten zufügt, haften unter Umständen die Eltern. Es wird deshalb empfohlen, eine private Haftpflichtversicherung abzuschließen.

§ 8
Regelung in Krankheitsfällen

(1) Bei Erkältungskrankheiten, bei Auftreten von Hautausschlägen, Halsschmerzen, Erbrechen, Durchfall oder Fieber sind die Kinder zu Hause zu behalten.

(2) Bei Erkrankung des Kindes oder eines Familienmitgliedes an einer ansteckenden Krankheit (z. B. Diphterie, Masern, Röteln, Scharlach, Windpocken, Keuchhusten, Mumps, Tuberkulose, Kinderlähmung, Gelbsucht, übertragbare Krankheiten von Augen, Haut oder Darm) muss der Leitung sofort Mitteilung gemacht werden, spätestens an dem der Erkrankung folgenden Tag. Der Besuch der Einrichtung ist in jedem dieser Fälle ausgeschlossen.

(3) Bevor das Kind nach einer ansteckenden Krankheit nach Absatz 2 – auch in der Familie – die Einrichtung wieder besucht, ist eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorzulegen (Anlage 3). Das Kind muss 24 Stunden ohne Symptome sein, um die Einrichtung wieder besuchen zu dürfen. Andernfalls ist das Betreuungspersonal berechtigt, das Kind nicht aufzunehmen.

§ 9 Aufsicht

(1) Während der Öffnungszeiten der Einrichtung sind grundsätzlich die pädagogisch tätigen Mitarbeiter/innen für die ihnen anvertrauten Kinder verantwortlich.

(2) Die Aufsichtspflicht des Trägers der Einrichtung beginnt erst mit der Übernahme des Kindes durch die Betreuungskräfte in der Einrichtung und endet mit dem Verlassen derselben.

(3) Auf dem Weg von und zur Einrichtung sowie auf dem Heimweg obliegt die Aufsichtspflicht den Personensorgeberechtigten. Dem ordnungsgemäßen Übergang in den jeweils anderen Aufsichtspflichtbereich ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

(4) Das Kind muss grundsätzlich von den Personensorgeberechtigten oder einer von den Personensorgeberechtigten schriftlich beauftragten Bezugsperson in den Kindergarten gebracht und abgeholt werden. Ausnahmen kann es nur nach einer Einzelfallprüfung in dem Kalenderjahr geben, in dem das Kind in die Schule kommt.

§ 10
Elternbeirat

Die Eltern werden durch einen jährlich zu wählenden Elternbeirat an der Arbeit der Einrichtung beteiligt (siehe Richtlinien über die Bildung und die Aufgaben der Elternbeiräte nach § 5 des Kindergartengesetzes des Sozialministeriums vom 19. März 2009).

§ 11
Datenschutz

(1) Personenbezogene Daten, die in Zusammenhang mit der Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes in der Einrichtung erhoben oder verwendet werden, unterliegen den Bestimmungen des Datenschutzes. Der Träger gewährleistet die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften.

(2) Eine Datenübermittlung an Personen oder Stellen außerhalb der Kinderbetreuung ist nur zulässig, wenn eine gesetzliche Übermittlungsbefugnis oder eine freiwillige schriftliche und zweckbestimmte Einwilligungserklärung der Personensorgeberechtigten vorliegen

(3) Eine Veröffentlichung von Fotos des Kindes in Druckmedien und / oder im Internet erfolgt nur mit schriftlicher Einwilligung durch die Personensorgeberechtigten.

§ 12
Verbindlichkeit

Diese Benutzungsordnung wird den Personensorgeberechtigten bei der schriftlichen Zusage ausgehändigt und durch Unterschrift auf Rückmeldebogen und der Erklärung in ihrer jeweiligen Fassung als verbindlich anerkannt. Dadurch wird ein Vertragsverhältnis zwischen dem Träger der Kinderbetreuungseinrichtung und den Personensorgeberechtigten begründet.

§ 13
In- Kraft- Treten

Die Benutzungsordnung tritt am 1. Oktober 2025 in Kraft. Gleichzeitig verliert die bisher angewandte Benutzungsordnung ihre Gültigkeit.

Benningen a.N., den 22.09.2025

Gez.
Klaus Warthon
Bürgermeister